

1500385-06.2019.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... no artigo 33, caput, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito, nas modalidades "transportar" e "trazer consigo" entorpecentes para fins de tráfico.

Trata-se de tipo penal de ação múltipla ou conteúdo variado, também conhecido como tipo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500385-06.2019.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500385-06.2019.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2231330/2019 - DEL.POL.ARARAS, 6756949 - DEL.POL.ARARAS, 4599/19/805 - DEL.POL.ARARAS, 2231330 - DEL.POL.ARARAS, 4599/19/805 - DEL.POL.ARARAS, 2231330 - DEL.POL.ARARAS, 4599/19/805 -

DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL SABINO DE PAULA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado GABRIEL SABINO DE PAULA, já qualificado nos autos, para apurar a prática do delito previsto no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei nº 11.343/06. Segundo a denúncia, no dia 9 de agosto de 2019, por volta das 11h30min, na Rua Americana, defronte ao nº 744, Jardim São João, nas proximidades da Escola Municipal "Francisco Salles Nogueira", nesta de Araras, o acusado, em concurso, com comunhão de esforços e unidade de desígnios com o adolescente qualificado, transportava, para fim de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, em peso líquido, 6,9g de cocaína, em trinta eppendorfs. O réu foi notificado (fls. 194) e apresentou defesa preliminar (fls. 200/202).

Recebida a denúncia em 10 de fevereiro de 2020 (fls. 204/205). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas em comuns (fls. 268 e 269), sendo o réu interrogado ao final (fls. 316).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 322/326) e (fls. 333/345). O Ministério Público pediu a procedência da ação com a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado sob o entendimento que não há provas suficientes.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Não há preliminares.

No mérito, procede a pretensão punitiva.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/07), boletim de ocorrência (fls. 22/24), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 26/27), fotografias (fls. 28/29), auto de constatação preliminar (fls. 25) e laudo químico toxicológico de (fls. 78/80), além das provas orais.

Interrogado em juízo, o réu negou a autoria delitiva. Disse que apenas deu carona para o adolescente W., não tendo ciência de que ele estaria portando drogas.

Conhecia W. da escola. Não conhecia os policiais. Afirmou que as drogas foram encontradas no chão do veículo e não no porta-luvas. Negou ter dito que faria a entrega dos entorpecentes (fls. 316).

O policial civil Fabio Cintra de Oliveira Moraes narrou o recebimento de informações sobre a prática de tráfico pelo réu na região em que foi abordado, em especial no horário de entrada e saída da escola. Realizou campanha com viatura descaracterizada e avistou o carro usado pelo acusado. O denunciado estava em companhia de um inimputável. Realizou a abordagem. Em revista no veículo, encontrou um invólucro com 30 (trinta) pinos de cocaína no porta-luvas do carro. Indagado, o réu admitiu que faria entrega de drogas nas imediações do local da abordagem.

Informou que a prisão se deu as proximidades da escola Salles Nogueira, bem como que as "denúncias" anônimas que ocorriam há alguns meses eram feitas por moradores da região e indicavam o veículo usado pelo denunciado e seu nome (fls. 318).

No mais, o policial civil Rafael De Lima Caetano Costa prestou depoimento no mesmo sentido do investigador Fábio Cintra (fls. 318).

São as provas dos autos.

A condenação é de rigor.

De fato, a versão apresentada pelo acusado não convence, estando isolada nos autos, razão pela qual deve ser desconsiderada.

Sobre a validade probatória das falas dos policiais que participaram da prisão ou investigação do caso em análise, prevalece em nossos Tribunais a posição de que merecem, no mínimo, a mesma credibilidade reservada às demais testemunhas, devendo ser apreciadas à luz do conjunto probatório como um todo.

Nesse sentido, convém repisar que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, não podendo se eximir da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais dentre as quais não consta a mera condição de servidor público.

Aliás, os policiais ou guardas, como servidores públicos que são, têm na prática dos atos funcionais a presunção de legitimidade, conforme dispõe o artigo 37 da Constituição Federal, de maneira que, nada havendo nos autos capaz de colocar em xeque a credibilidade de seus depoimentos, devem ser tidos como válido meio probatório.

Em idêntico sentido:

"Como é cediço, o testemunho dos policiais é de grande valia na prova do tráfico, não tendo suas credibilidades reduzidas em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-los, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito. In casu, não há dúvida razoável de

que os policiais aqui ouvidos tinham o torpe propósito de injustamente acusar o apelante, razão pela qual, deve ser, como foi, devidamente considerado tal depoimento na formação do juízo de condenação e de tipicidade." (TJSP, Apelação Criminal nº 0002120-72.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Paulo Rossi, 12ª. Câmara de Dir. Criminal, em 30 de abril de 2021).

Efetivamente, "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos. " (STF - HC nº 73.518-5, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU de 18.10.96, pág. 39.846).

E mais: "O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomado em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte." (STJ - REsp. 751.760/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp)

Assim, as declarações dos servidores estatais, colhidas na fase judicial, e com a garantia do contraditório, estando em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos e não havendo quaisquer indícios que evidenciem intento de incriminar inocentes, são dignas de elevado grau de credibilidade consistindo em forte elemento de convicção apto a justificar a condenação pretendida.

Nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores: STF, RTJ 68/54; STJ, HC 149.540/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 12/04/2011, DJe 04/05/2011.

Os testemunhos válidos dos agentes estatais devem prevalecer sobre a mera negativa de autoria sustentada, de maneira isolada, pelo acusado. Nesse sentido, oportuno consignar entendimento consagrado no Egrégio Tribunal Bandeirante. Vejamos:

"Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova". (TJSP, 9ª Câmara de Dir. Criminal, Apelação nº 0003339-74.2010.8.26.0144, da Comarca de Mogi-Mirim, de relatoria do Des. Souza Nery, em 21 de fevereiro de 2013).

Insta salientar que irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isto porque, conforme previsto no artigo 33, caput, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito, nas modalidades "transportar" e "trazer consigo" entorpecentes para fins de tráfico.

Trata-se de tipo penal de ação múltipla ou conteúdo variado, também conhecido como tipo alternativo misto em que as condutas de trazer consigo, guardar, transportar etc, não exigem especial fim de agir.

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Apelação 697.020.717, Câml., j. 30-4-1997, Relator: Desembargador Érico Barone Pires, RT 745/633).

Além disso, o local em que o réu se encontrava, as circunstâncias de sua prisão, a quantidade de drogas e a forma de embalagem não deixam dúvidas de que se trata de entorpecentes destinadas ao tráfico.

Assim, não pairam quaisquer dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito, sendo, portanto, de rigor a condenação.

Passo a dosar a pena.

Nas duas primeiras fases de fixação, nada existe a ser considerado.

Na derradeira, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, porque Gabriel praticou o tráfico em concurso com o adolescente, qualificado nos autos. Assim sendo, aumento a pena em 1/6.

Possível, ante a primariedade e bons antecedentes, a concessão do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Reduzo, assim, a pena em 2/3.

Deve iniciar o cumprimento de pena em regime aberto, ante a primariedade e bons antecedentes.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu GABRIEL SABINO DE PAULA já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c.c. §4º e artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 194 dias-multa, no mínimo legal.

Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser especificada pelo juízo da VEC oportunamente, e uma de multa, ora fixada em 10 dias-multa, no mínimo legal.

Deverá ainda arcar com o pagamento de custas processuais com base no art. 804 do CPP, no valor de 100 UFESPs, conforme estabelecido no §9º do art. 4º da Lei Estadual 11.608/03. Saliente-se que dentre as hipóteses de diferimento ou isenção não está incluída a miserabilidade.

Arbitro os honorários ao defensor dativo no máximo previsto para esta fase processual, expedindo-se a competente certidão.

Providencie a Serventia as comunicações e anotações de praxe.

Autorizo a devolução dos aparelhos de telefonia celular apreendidos, cabendo à autoridade policial providenciar o necessário, mediante posterior comunicação a este juízo. A parte deverá requerer diretamente à autoridade policial, em até 30 dias, a contar da intimação desta sentença, sob pena de destruição.

Providencie-se o necessário.

Saliento que a destinação do quanto mais apreendido já foi objeto da decisão de fls. 85/86 e 204/205.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, arquivando-se os autos.

P.R.I.

Araras, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA